

참여제한 제재기준

제재 사유	참여제한
○ 외부압력, 허위, 청탁 등 부정한 방법에 의해 운용기관으로 선정된 경우	3년
○ 정당한 사유없이 선정 이후 최종 결성시한까지 펀드 결성을 완료하지 못한 경우	1년
○ 운용기관이 외국자본 참여를 서면으로 제출하여 선정우대를 받았으나 정책펀드 결성일 현재 외국자본의 출자액이 선정우대 최소기준에 미달하는 경우 의도적인 허위사실이 발견된 경우	1년
○ 선정 이후 최초 결성시한까지 대주주의 변동, 대표펀드매니저의 변동, 당해 정책펀드에 참여하는 전문인력의 변동 등으로 인하여 펀드결성을 완료하지 못한 경우	1년
○ 선정 이후 최종 결성시한까지 운용기관의 제안서 또는 구술내용 등에 허위 또는 중대한 은폐사실이 있어 펀드결성을 완료하지 못한 경우	1년
○ 선정 이후 최종 결성시한까지 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있다고 판단되어 최종 결성을 완료하지 못한 경우	1년
○ 정책펀드의 자산을 사용 목적 외로 집행한 경우	
- 정책펀드의 자산을 횡령, 편취하거나 유용한 경우	5년
- 정책펀드의 자산을 타 용도로 일시 전용하여 사용한 경우	2년
○ 관리기관의 자료 제출 요구에 불응 또는 정당한 사유없이 지체하거나 자료를 허위로 작성한 경우	3년
○ 정관이나 협약서상 의무사항을 이행하도록 시정을 요구하였음에도 이에 불응한 경우	2년
○ 정책펀드 존속기간 중 정관(또는 규약)상 투자 의무를 달성하지 못한 경우	1년